

СПОР О ВЗЫСКАНИИ НЕВЫПЛАЧЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Номер дела: 2-805/2020

Суд: Невский районный суд Санкт-Петербурга

Категория спора: Трудовой спор (взыскание задолженности по заработной плате)

Описание дела:

Дело № 2-805/2020 рассмотрено Невским районным судом Санкт-Петербурга.

Истец осуществляла трудовую деятельность у ответчика в должности продавец-кассир, в последующем в должности администратора салона. На дату её увольнения образовалась задолженность работодателя по выплате заработной платы.

Нормативно-правовое обоснование:

В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ, заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка.

Согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.

В соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ, при нарушении работодателем установленного срока выплат работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации).

Результат:

Требования истца удовлетворены. С работодателя взыскана задолженность по заработной плате и компенсация за задержку выплат.

© Татьяна Павлова, юрист в Санкт-Петербурге

Год рассмотрения: 2020